

מסורת הש"ס

(א) וַיֵּן מִסֵּם עֵירוּבִין מִתּוֹ. ד"ה ר' יהודה וכו', (ג) כ"ל לעיל ביה, (ג) ס"א שמתעבב, (ד) רש"י, (ה) כ"ל לוקטין אותו מלי סיון וכו' ומניחים. רש"י,

✠✠✠

הגהות הב"ח

(א) במשנה וכל דבר שהוא עושה: (ב) שם שדה בית הכענל: (ג) שם הרי אלו י"ח וכו' הרי אלו י"ד: (ד) שם רכנס את קיטלו: (ה) גב' מנן לחזקה שהיא ג': (ו) תוס' ד"ה כנס וכו' ולא הרה זמן כניסתו וכו' שדה עצמה שגדלו וכו' ויחר היה מיושב: (ז) ד"ה אי מה וכו' בני הא דפלגין: (ח) בא"י וחור בו רש"י:

✠✠✠

מוסף רש"י

בורות. עגול. שיחין. ארוך וקלר. מערות. מקוזה בקירו. (ע"ד יו.)

✠✠✠

מוסף תוספות

א. [ד]אין זו חזקה דקנין הנזכרת בבבסיס שיש להם אחריות, ואינן דומות זה לזה כלל, דאילו חזקה קנין הוא ותיקן בגופה של קרקע כדתנן (לקמן מב.) נעל גדר וכו' הרי זו חזקה, ואכילת פירות אינו קונה ודורבנינן למימר בפרקין, ואילו חזקת ראייה הוא בהפך, דתיקון אינו ראייה, וכו', ואין חזקה אלא אכילת פירות בשופי כדרך שהעבדים אוכלים. ריטב"א (ריס פירקין). ב. דאמרינן לקמן בגמ' (לו.) אמר רב יהודה כהני אב רב זו דברי ר' ישמעאל ור' עקיבא אבל חכמים אומרים חזקתן ג' שנים מיום ליום. רשב"א. ג. ולהכי אמר שהם שמונה עשר חודש רצופין. רמב"ן. ד. [נ]אמור סתמא דגמ' אי מה שור המועד עד גניחה ד' לא מייחייב. תוספות ב"ק כג:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

בית השלחין. מתוך שהמעיין בתוכו שמשקים אותה ממנו תדיר עושה פירות תדיר וכל דבר שעושה פירות תדיר חזקתן ג' שנים מיום ליום אם החזיק בה שלש שנים שלימות אין צריך להציא שטר מכירה ואם ערערו עליה צעלים הראשונים וזה אומר מכרת

לי ואזכ שטרי חזקתו מועלת לו ואם לאו אין חזקתו מועלת לו לפי שכשאמרנו ג' שנים לחזקה כל הראוי לזאת ממנה בג' שנים אמרו: **שדה ציט הצעל**. המסתפקת צמי גשמים אינה עושה פירות אלא פעם אחת בשנה חזקתה ג' שנים ואינה צריכה מיום ליום. ומה היא חזקתה רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים אחרונים של שנה ראשונה ושלשה חדשים ראשונים של שנה אחרונה ואמנעית שלמים שיש הממהרים לזרוע לפני ראש השנה וכוין שהחזיק בה סוף שנה ראשונה ג' חדשים ויש לו עדים שזרעה בלחות ג' חדשים וכן בג' חדשים ראשונים של אחרונה הרי זו חזקת שלש שנים רלופות שאין לך אדם הרואה את חצירו שזרע את שדהו ולאכול פרי העשוי לשנה ושותק: **ר"ע אומר נו**. מפרש בגמרא [כו]. במאי פליגי: **דא"ש**. שצריך י"ח חדש לשדה ציט הצעל: **בשדה הלנן**. שכל פירותיה נלקטין בפרק אחד לפיכך צריך ג' שנים: **אבל בשדה האילן**. שפירותיה נלקטים בפרקים ענבים בפרק אחד וזיתים בפרק אחר ותאנה

בפרק אחר: **כנס את פסולתו**. יין של גפנים: **ומסק את ויתיו וכנס את קיילו**. תאנים ליקט וייבשן בה ועשה קציעות והכניסן לבית הרי זו חזקה כאילו הן ג' שנים: **גב' מהולני אושא**. שגלתה כשהנדין לאושא כדאמרינן בראש השנה (דף לז.) עשר גליות גלתה כשהנדין כו' מבינה לאושא מאושא כו': **לא מייחייב**. לשלם אלא חצי נזק אף כאן עד גמר שנה רביעית לא היא חזקה: ואידך

את השדה ומתקנו הא לא היא חזקה מידי דהוה אנרי דלמר לקמן ב' א' וי"ל כגון שאוכלה שחת והא דלמרר' (סז.) אכלה שחת לא היא חזקה ה"מ כשאוכל צעינן זה שאין התבואה חוזרת לבא דשייך לומר לאו לחזקת כדמתחזיק אינשי לפיכך לא חש למחות אבל אם אכלה שחת צעינן שאין התבואה מתקלקלת כדרך שבני אדם עושים בעוד שהוא ירק ולא בא עדיין גבעול שלה היא חזקה ובשדה אילן דבעו רבנן דפליגי אר' ישמעאל בגמרא^ב מיום ליום ג' שנים אע"ג דלא שייך התם אכלה שחת מ"מ איכא למימר כגון שזומר ומעבד העצים לעצמו ואע"ג דמתקן צרך והי כמו ניר כיון א' (שמתקן) העצים לעצמו לא שייך למימר כל שיצא דכרבה ניעול בה ועוד אומר ר"י דלחזיק בה בכה"ג שנעל וגדר את השדה ונועל במפתח ואין מניח אדם ליכנס והא דלמר בגמרא (דף כט:) לוגמא במאי קני לה ולא קאמר כגון שנעלה וגדרה איכא למימר דאין נעילה מועלת אא"כ איכא אכילה בדהא או זריעה אבל נעילה גרידא לא מהני מידי והשתא אתי שפיר נמי לרבנן דרבי ישמעאל: **שהן** י"ח חדש. תימה וכי מניינא אתא לאשמעינן וכה"ג פריך בכמה דוכתי וליכא למימר דרזופין אתי לאשמעינן^ג דא"כ מאי קמ"ל רב הונא ובגמרא משמע דממתניתין לא הוה שמעינן דצעינן רזופים אי לא דאשמעינן רב הונא ע"י חו"ט שחמה על זה: **בגבם את תבואתו**. להכי קרי ליה לכרס תבואה משום דכתיב (דברים כב) ותבואת הכרס וא"ת תינח הא דתנא תבואה קודם זיתים דיין קודם לשמן כדאמרינן בלחיהו נשך (ב"מ סג.) הגיע זמן יין למכור ובתר הכי קאמר הגיע זמן למכור שמן אלא כנס את קייאו אמאי תני ליה בתר הכי הא תאנים קדמי דהא אמר בהמקבל (סס קו:) חצי ניסן ואייר וחצי סיון קאיר חצי סיון ותמחו י' [וחסין] אב קין ואילו צ"ר היה בתשרי כדאמרינן בצרכות (דף לה:) דלמר להו רבא לרבנן במטותא מייניכו לא מיתחזיאו קמאי לא ציומי ניסן ולא ציומי תשרי ואמרינן נמי בסנהדרין (דף כו:) גבז ניסן וגבז תשרי לא שמיא גבז וה"מ בלריסא ודבר מועט ואמרינן בלחיהו נשך (ב"מ דף עג:) חזי מר להנהו רבנן דיהבי דמי אחמרא בתשרי ומצחרי להו בטבת מכל אלו משמע דצ"ר הוי בתשרי וכבר כלה הקין וי"ל דהא דקרי קין לחצי סיון ותמחו וחצי אב לפי שאז עיקר יובש של תאנים בלילן ומיהו אין קולאין אותו מן האילן עד לאחר הבציר א"נ לוקטין אותו קודם חצי סיון^ד ומניחים אותו לייבש ולא א' זמן כניסתו לבית עד לאחר תבואת הכרס והא דלא הויה לקיטה חזקה כי שמא היו רגילין לייבש בלחות שדה שגדלו שם ולכך לא היא חזקה עד שיציאם לביתו ור"מ מפרש כנס תבואתו בתשרי ומסק את זיתיו בשבט וכנס קייאו בצבז הרי זו חזקה נמצאת חזקה בשנה אחת ונקט כקדר זה משום דתשרי הוא מחלת השנה אבל יותר מיושב אי הוה תני להו כסדר גשמי שנה שהן גדילין עליהן: **אי** מה שור המועד עד גניחה רביעית בו'. מכאן חזר בו רש"י ממנה שהיה מפרש בצ"ק (דף כג:) ושם ד"ה (ולא) גבי' דפליגי אב"י ורבא דלמר אב"י תמול חד מתמול תרי שלשום תלת ולא ישמרנו בעליו אתאן לגניחה רביעית ורבא אמר תמול מתמול חד הוא כו' דאב"י סבר דעד גניחה רביעית לא מייחייב ורבא סבר דחייב בגניחה שלשית דא"כ הוה מסיק הכא גמרא דלא כהלכתא דקי"ל כרבא לגבי אב"י וחזר א' רש"י ופירש דמשמעות דורשין איכא צייניא וה"ר עזרא מפרש דודאי לכ"ע לא מייחייב עד רביעית אבל בהא פליגי דלאב"י דמפיק גניחה רביעית מקרא דלא ישמרנו אם נגח גניחה רביעית ציוס ג' לא מייחייב עד שיגח ציוס רביעי דלא ישמרנו קאי אימים דומיא דתמול שלשום אבל לרבא דנגיחה רביעית לא כתיבא בדהיא אפילו ציוס שלישי אם נגח גניחה רביעית מייחייב: **עד** גניחה רביעית **לא** מייחייב. תימה לר"י דמאי פריך הא הכי יליף משור המועד מה התם הוחזק נגחן שלש פעמים ה"נ הוחזק שחקן בשלש שנים א"כ משלש שנים ואילך קמה ליה ברשותיה ואומר ר"י דס"ד דמקשה דהכי יליף מה התם מבי נגח ג' פעמים נפק ליה מחצי נזק לנזק שלם ה"נ כיון שאכלה שלש שנים ולא מיחה נפקא ליה מרשות מוכר לרשות לוקח אע"ג דמילתא בלא טעמא הוא: אלא

כת.

חזקת הבתים ובית הבדים. פי' ר"י בר מרדכי דהא דתנן בפרק חומר בקדש (תנינא כד:) עבדו הגיתות והבדים דמשמע שיש להן זמן קצוע היינו שרוב העולם דורכים אז בזמן לקיטה אבל יש בני אדם שמלניעין כל השנה ודורכין במעט מעט:

שלשה חדשים בראשונה. מתוך פי"ה משמע דצעי רבי ישמעאל שהוא זרע ויקאור בלחות שלשה חדשים ראשונים וכן בלחריונים ואין תימה שמתא תבואה הנזרעת אחר ניסן גדילה בג' חדשים ואין זמנה עד ניסן הבא דמצינן כעין זה דלמרר' ברי"ה (יג.) כל תבואה הנקצרת בחג צידוע שהציאה שלש לפני ר"ה אלמא גדלה פעמים בלחותו זמן אבל קשה לר"י דא"כ אמאי צריך י"ח חדשים בט"ו חדשים סגי שזרע ג' חדשים לפני ניסן ויקאור צניסן ושניה בצוף הקין ושלשית צניסן הבא וי"ל דלריך אכילה חסוזה של י"ב בלמנע אע"ג דלמרר' בגמ' אכל תלת פירי לתלתא ירחי כגון אספסתא לרבי ישמעאל הויה חזקה שאני התם לפי שהוא זמן שלה אבל קשה לר"י דלמרר' בגמ' (לקמן דף לו:) פירא רבה ופירא זוטא איכא ציינייהו דר' ישמעאל ור"ע ופי"ה דר' ישמעאל סבר שגדלים בג' חדשים ור"ע סבר פירא זוטא כגון ירק הגדל בחדש אחד והא אמרר' בגמרא (לקמן ע"ב) דלספסתא

בחדש אחד הויה חזקה לרבי ישמעאל ונראה לר"י דלא צעי רבי ישמעאל שזרע התבואה ויקאור אלא אפי' זרעה הראשון או הוא זרענה בשלשה חדשים אחרונים אע"פ שלא קצרה ובהא פליגי דרבי ישמעאל סבר צעינן שיהא גדל הפרי ברשותו הרבה כגון ג' חדשים והיינו פירא רבה ור"ע סבר דאין צריך שיגדל ברשותו אלא חדש והיינו פירא זוטא וא"ת היאך יחא ניכר שיחזיק בה כל ג' חדשים ראשונים או אחרונים כי ציוס אחד או צב' יוכל לקאור או לזרוע וכי תימא שמנכש (דף לו:) דלא הויה חזקה משום דמימר אמר כל שיצא דכרבה א ניעול רבא וי"ל כגון שאוכלה שחת לא היא חזקה ה"מ כשאוכל צעינן זה שאין התבואה חוזרת לבא דשייך לומר לאו לחזקת כדמתחזיק אינשי לפיכך לא חש למחות אבל אם אכלה שחת צעינן שאין התבואה מתקלקלת כדרך שבני אדם עושים בעוד שהוא ירק ולא בא עדיין גבעול שלה היא חזקה ובשדה אילן דבעו רבנן דפליגי אר' ישמעאל בגמרא^ב מיום ליום ג' שנים אע"ג דלא שייך התם אכלה שחת מ"מ איכא למימר כגון שזומר ומעבד העצים לעצמו ואע"ג דמתקן צרך והי כמו ניר כיון א' (שמתקן) העצים לעצמו לא שייך למימר כל שיצא דכרבה ניעול בה ועוד אומר ר"י דלחזיק בה בכה"ג שנעל וגדר את השדה ונועל במפתח ואין מניח אדם ליכנס והא דלמר בגמרא (דף כט:) לוגמא במאי קני לה ולא קאמר כגון שנעלה וגדרה איכא למימר דאין נעילה מועלת אא"כ איכא אכילה בדהא או זריעה אבל נעילה גרידא לא מהני מידי והשתא אתי שפיר נמי לרבנן דרבי ישמעאל: **שהן** י"ח חדש. תימה וכי מניינא אתא לאשמעינן וכה"ג פריך בכמה דוכתי וליכא למימר דרזופין אתי לאשמעינן^ג דא"כ מאי קמ"ל רב הונא ובגמרא משמע דממתניתין לא הוה שמעינן דצעינן רזופים אי לא דאשמעינן רב הונא ע"י חו"ט שחמה על זה: **בגבם את תבואתו**. להכי קרי ליה לכרס תבואה משום דכתיב (דברים כב) ותבואת הכרס וא"ת תינח הא דתנא תבואה קודם זיתים דיין קודם לשמן כדאמרינן בלחיהו נשך (ב"מ סג.) הגיע זמן יין למכור ובתר הכי קאמר הגיע זמן למכור שמן אלא כנס את קייאו אמאי תני ליה בתר הכי הא תאנים קדמי דהא אמר בהמקבל (סס קו:) חצי ניסן ואייר וחצי סיון קאיר חצי סיון ותמחו י' [וחסין] אב קין ואילו צ"ר היה בתשרי כדאמרינן בצרכות (דף לה:) דלמר להו רבא לרבנן במטותא מייניכו לא מיתחזיאו קמאי לא ציומי ניסן ולא ציומי תשרי ואמרינן נמי בסנהדרין (דף כו:) גבז ניסן וגבז תשרי לא שמיא גבז וה"מ בלריסא ודבר מועט ואמרינן בלחיהו נשך (ב"מ דף עג:) חזי מר להנהו רבנן דיהבי דמי אחמרא בתשרי ומצחרי להו בטבת מכל אלו משמע דצ"ר הוי בתשרי וכבר כלה הקין וי"ל דהא דקרי קין לחצי סיון ותמחו וחצי אב לפי שאז עיקר יובש של תאנים בלילן ומיהו אין קולאין אותו מן האילן עד לאחר הבציר א"נ לוקטין אותו קודם חצי סיון^ד ומניחים אותו לייבש ולא א' זמן כניסתו לבית עד לאחר תבואת הכרס והא דלא הויה לקיטה חזקה כי שמא היו רגילין לייבש בלחות שדה שגדלו שם ולכך לא היא חזקה עד שיציאם לביתו ור"מ מפרש כנס תבואתו בתשרי ומסק את זיתיו בשבט וכנס קייאו בצבז הרי זו חזקה נמצאת חזקה בשנה אחת ונקט כקדר זה משום דתשרי הוא מחלת השנה אבל יותר מיושב אי הוה תני להו כסדר גשמי שנה שהן גדילין עליהן: **אי** מה שור המועד עד גניחה רביעית בו'. מכאן חזר בו רש"י ממנה שהיה מפרש בצ"ק (דף כג:) ושם ד"ה (ולא) גבי' דפליגי אב"י ורבא דלמר אב"י תמול חד מתמול תרי שלשום תלת ולא ישמרנו בעליו אתאן לגניחה רביעית ורבא אמר תמול מתמול חד הוא כו' דאב"י סבר דעד גניחה רביעית לא מייחייב ורבא סבר דחייב בגניחה שלשית דא"כ הוה מסיק הכא גמרא דלא כהלכתא דקי"ל כרבא לגבי אב"י וחזר א' רש"י ופירש דמשמעות דורשין איכא צייניא וה"ר עזרא מפרש דודאי לכ"ע לא מייחייב עד רביעית אבל בהא פליגי דלאב"י דמפיק גניחה רביעית מקרא דלא ישמרנו אם נגח גניחה רביעית ציוס ג' לא מייחייב עד שיגח ציוס רביעי דלא ישמרנו קאי אימים דומיא דתמול שלשום אבל לרבא דנגיחה רביעית לא כתיבא בדהיא אפילו ציוס שלישי אם נגח גניחה רביעית מייחייב: **עד** גניחה רביעית **לא** מייחייב. תימה לר"י דמאי פריך הא הכי יליף משור המועד מה התם הוחזק נגחן שלש פעמים ה"נ הוחזק שחקן בשלש שנים א"כ משלש שנים ואילך קמה ליה ברשותיה ואומר ר"י דס"ד דמקשה דהכי יליף מה התם מבי נגח ג' פעמים נפק ליה מחצי נזק לנזק שלם ה"נ כיון שאכלה שלש שנים ולא מיחה נפקא ליה מרשות מוכר לרשות לוקח אע"ג דמילתא בלא טעמא הוא: אלא

עין משפט ונר מצוה

א א ב מיי פי"ב מהל' טוען הלכה א סתם עשין זה טוע"ע ח"מ סי' קמא סעיף א:

ב ג ד מיי פי"ו מהלכות נזקי ממון הל' א סתם עשין סח טוע"ע ח"מ סי' שפט סעיף ה:

✠✠✠

רבינו גרשום

חזקת הבתי': והבורות והו עילי: שיחין. ארוך וקטין: המערות. מרובעות. וכל הני עושין כדי להשקות שדותיהן מהן: ובית הבדין. והו כד של זיתים שלאחר דריסת הזיתים מניחין שם השמן ומסתפקין הימנו בכל יום ויום: ובית השלחין. צריך להשקות בכל יום: והעבדים. שהוקשו לקרקעות שעובד בהן בכל יום: וכל דבר שהוא עושה פירות כלומר כל דבר שמשמשתין בו בכל יום ויום תמיר: חזקתן ג' שנים מיום ליום. דכל הני עושין שמוש מיום ליום ואם החזיק בהן ג' שנים מיום ליום ואח"כ מערער עליהם שום אדם מחזיקין להו כדי המתחזק ומשוי"ה בעינן מיום ליום כדי שלא יוכל לטעון המערער אני באתי לשם ולא ראיתיו שהי' משתמש בו לפיכך לא מחיתי ולכך צריך שיביא עדים שראוהו משתמש בו בכל יום לפי שבאלו משתמשין בהן בכל יום: שדה בית הבעל חזקתו הוואלו ולא מחיתי באותה שעה לא הוי מחאה: מהולכי אושא. מפרש לקמן דהיינו ר' ישמעאל: נפק ליה מחזקת חם. כדכתיבי כי שור נגח הוא מתמול שלשום: וקם ליה בחזקת מועד. ישמרנו עד גניחה רביעית לא מחייב. נזק שלם: